



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/444/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

נציגות הבית המשותף בן יהודה 36 ירושלים
באמצעות ב"כ: עו"ד אריאל סלומון
יפו 206, ירושלים

תובעת

נגד

יצחק אבישר,
המרפא 1, ירושלים

נתבע

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם הוצאות שהוציאה התובעת הן בגדר הוצאות החזקה תקינה וניהול של הרכוש המשותף על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין) שעל הנתבע להשתתף בהן, והאם מדובר בחוב שהתיישן.

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף שברחוב בן יהודה 36 בירושלים, הידוע כגוש 30048 חלקה 7 (להלן: הבית המשותף).

2. הנתבע היה בזמנים הרלוונטיים בעל דירה בבית המשותף.

3. לטענת התובעת, על הנתבע להשתתף בהוצאות שהוציאה לתיקון גג הבית המשותף ולשיפוץ שבוצע במעליות בסך כולל של 5,878 ₪. לטענתה, הוחלט על העבודות באסיפות מיום 28.11.12 ומיום 10.12.13. לטענתה, חברת המעליות לא היתה מוכנה לבטח את 2 המעליות במצב בו היו, ועל כן הוחלט לשפץ בהקדם, תוך ביצוע תשלומים דחויים, שנפרשו עד תאריך 1.3.14, והוחלט שהגביה בפועל מבעלי הדירות תבוצע עד סוף שנת 2015. באשר לשיפוץ הגג נטען שהוחלט לשלם לבעלי המקצוע מקופת הועד ולגבות את הסכומים עד לסוף שנת 2015. לטענתה, במהלך השנים שלאחר מכן פנתה לנתבע אינספור פעמים אולם הוא דחה את התשלום בשלל תירוצים. לטענתה הנתבע אף מסר לנציג התובעת בתאריך 28.3.19, עת ביקר בחנות נציג התובעת, כי ישלם את החוב ב-2 שיקים.

4. לטענת הנתבע, החוב האמור התיישן, ובכל מקרה, לטענתו, העבודות שבוצעו במעליות אינן מהוות עבודות תחזוקה כי אם שדרוג של המעליות, ומשכך אינן נכללות בהוצאות ניהול והחזקה תקינה כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין. לטענתו, נציג התובעת אינו דובר אמת, שכן הביקור בחנותו היה לצורך הסדרת תשלום בגין משלוח פרחים, ולא נאמר על ידו מעולם כי ישלם את הסכום. לטענתו, אף שביקש מספר פעמים מנציגי התובעת להעביר אליו מסמכים מבססים לסכום האמור, לא הועברו מסמכים כאמור אלא עובר להגשת התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/444/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

5. סעיף 6 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, קובע כי "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה." עילת התובענה נשוא ההליך דנן מבוססת על סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין), הקובע: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."
6. ההגדרה המקובלת ל"עילת תובענה" היא מכלול העובדות המולידות את הזכות לסעד המבוקש על-ידי התובע. בהקשר זה נקבע כי יום לידתה של עילת תובענה לצורך תחילת מרוץ ההתיישנות הוא היום "שבו מתגבשות העובדות המהותיות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על-ידי החייב" (ראה למשל רע"א 6658/00 גמאל אבו רוקן נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, נה(4) 66 (2001)).
- כך נקבע גם ברע"א 6774/19 אפרידר נ' עיריית ראש העין ואח' (8.3.21)[פורסם בבנו] (להלן: ענין אפרידר) אשר אוזכר גם על ידי ב"כ התובעת בסיכומיו. כפי שנקבע עוד בעניין אפרידר, "בבואנו להתחקות אחר "מכלול העובדות" הנדרשות לביסוס התביעה, עלינו ליתן את הדעת גם על העובדות המגבשות את הסעד המבוקש". ועוד נקבע כי מירון ההתיישנות נפתח "ביום שבו אילו היה מגיש התובע את תביעתו לבית המשפט והיה מוכיח את כל העובדות המהותיות היה זוכה בפסק דין".
7. בענייננו, התביעה הוגשה ביום 23.12.20. עילת התביעה היא על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, שאם לא כן, לא היתה סמכות לערכאה זו לדון בהליך, לאור הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, הקובעת מהי סמכות המפקח על רישום מקרקעין.
8. לפיכך יש לבחון מתי התגבשו העובדות המזכות את התובעת בתשלום דמי האחזקה על ידי הנתבע, בעילה על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, והאם התגבשו למעלה מ-7 שנים לפני הגשת התביעה.
9. בכל הנוגע לתיקון הגג המשותף, עולה מנספחי כתב התביעה שהתשלומים בוצעו עוד בשנת 2012, כך גם עולה מפרוטוקול ישיבת הוועד מיום 10.1.13, שבו נאמר שהתשלום בגין הגג כבר בוצע, והוחלט לגבות את השתתפות הדיירים. לפיכך בהקשר זה לא יכול להיות ספק שהעובדות המגבשות את העילה התגבשו לכל המאוחר באותו מועד. על כן בחלוף למעלה מ-7 שנים ממועד זה ועד להגשת התביעה, חלה התיישנות על החוב ועל כן התביעה ברכיב זה נדחת.
10. באשר לשיפוץ המעלית, מעדות נציג התובעת עלה כי ההחלטות לעניין ביצוע העבודות נשוא התביעה התקבלו בשנת 2012 באסיפת בעלי הדירות בבית המשותף, וביום 10.1.13 בהחלטת נציגות הבית המשותף (אציין כי בסעיף 4 לתצהירו ציין נציג התובעת כי התקבלה החלטה ביום 10.12.13, מהפרוטוקול שצורף לתצהירו עולה כי מדובר ביום 10.1.13). מהחלטת בעלי הדירות מיום 28.11.12 כפי שצורפה על ידי התובעת, עולה שהוחלט



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/444/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהנציגות תקבל 2 הצעות מחיר נוספות להחלפת המעליות, וכי לאחר בחירת ההצעה הטובה, הנציגות תעדכן את בעלי הדירות בעלות השיפוץ היחסית על פי גודל הדירה שלהם, ואז תחל פעולת הגביה. משכך, גם בחירת ההצעה הטובה ביותר, התגבשו העובדות המזכות את הנציגות בתשלום על ידי בעלי הדירות. אין מחלוקת כי הספק נבחר למעלה מ-7 שנים לפני הגשת התביעה. כמו כן מנספח ב שצירפה הנציגות לתצהיר מטעמה עולה שכבר ביום 17.4.13 קיבלה מחברת המעליות חשבונית לעניין ביצוע התשלום, מכאן שההתקשרות לענין ביצוע העבודות, ובודאי בחירת הספק, נוצרה עוד קודם לכן. החשבונית אמנם כוללת התייחסות לשיקים דחויים, אך אין בכך כדי לגרוע ממועד יצירת ההתחייבות, להבדיל מאופן חלוקת התשלומים.

11. אמנם מהחלטה מיום 10.1.13 שהתקבלה על ידי הנציגות בלבד (ללא שיתוף בעלי הדירות) עולה שהוחלט, בשל הדחיפות, שהתשלום יצא מקופת הועד וייגבה בהמשך, לגבי המעליות ייגבה עד סוף שנת 2015. אולם העובדה שהנציגות מצאה לנכון לבצע בפועל את הגבייה בפריסה עד למועדים מאוחרים יותר, אינה ראייה לכך שמועד חיוב הנתבע שונה למועד מאוחר יותר, כפי שאנמק להלן.

12. ראשית, ההחלטה לעניין פריסת מועדי הגבייה אינה גורעת מזכות הנציגות לדרוש מהנתבע את התשלום כבר במועד ההתקשרות עם ספק המעליות, בהתאם להחלטה שהתקבלה באסיפת בעלי הדירות. ככל שהנציגות היתה דורשת מהנתבע לשלם את החוב כבר באותו מועד, לא יכול היה הנתבע לטעון שטרם התגבשה עילת התביעה, שכן החלטת הנציגות לבצע את הגבייה עד לשנת 2015, אינה שוללת את זכותה לדרוש את תשלום החוב מבעלי הדירות כבר בזמן ההתקשרות עם הספק.

13. שנית, הנציגות לא הציגה כל מסמך או הודעה שנמסרה לבעלי הדירות או לנתבע, אודות מועד חיוב אחר של מי מבעלי הדירות בחוב, ואף לא הציגה ראיה לכך שההחלטה שהתקבלה לעניין פריסת הגבייה מבעלי הדירות עד לשנת 2015, נמסרה למי מבעלי הדירות.

14. שלישית, ממסמך שהוצג על ידי התובעת במהלך הדיון עלה כי לשיטתה, שלחה דרישה לנתבע לעניין חובו. אציין כי מדובר במסמך ללא תאריך, חתום על ידי נציג התובעת, שמצוין עליו בכתב יד "20.5.13 נשלח בפקס", ללא כל אישור לעניין משלוח הפקס, ואשר הנתבע טען בחקירתו הנגדית שלא קיבל אותו. על גבי אותה דרישה צוין כי ההחלטה נשוא החוב התקבלה בישיבה מיום 28.11.12. דבר זה מחזק את המסקנה שגם הנציגות עצמה ראתה את מועד היווצרות החוב ככזה שנוצר על פי החלטה מיום 28.11.12, אשר קבעה כאמור את מועד הגבייה למועד בחירת ספק המעליות. כמו כן, אף ממועד דרישה זו, שהוצגה על ידי הנציגות, חלפו למעלה מ-7 שנים עד להגשת התביעה, כך שגם לשיטתה, העובדות המגבשות את החוב נוצרו לפני למעלה מ-7 שנים. אוסיף כי בשונה מעניין אפרידר לעיל, לא מועדי התשלום שסוכמו בין חברת המעליות לבין הנציגות הם שקובעים את תחילת מרוץ ההתיישנות, שכן לא מדובר בהליך שבין הנציגות לבין חברת המעליות, שאז היתה יכולה להיות רלוונטיות למועדים שסוכמו בחוזה, אלא בהליך שבין הנציגות לבעל דירה, כאשר כאמור, חובת הנתבע לשלם את חלקו בהוצאות לנציגות התגבשה עוד לפני מועדי תשלום אלו, עם ביצוע ההתחייבות מול הספק.

15. עוד אוסיף, כי איני מקבלת את טענת התובעת על פיה הנתבע מסר לנציג התובעת בעת ביקורו בחנות הפרחים שלו, בתאריך 28.3.19, שישלם את החוב (סעיף 11 לתצהיר מטעם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/444/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת). עניין זה, שעל פי הטענה נאמר על ידי הנתבע בעל פה, עומד בסתירה לפניו שנעשו כשנה לאחר מכן על ידי הנתבע לב"כ התובעת, בהן חזר וביקש מסמכים מבססים לחוב הנטען, ובתשובה נאמר לו שהמסמכים הועברו אליו בעבר, אך כלל לא הוזכר שהסכים לשלם את החוב.

16. מכיוון שנמצא שהחוב התיישן, התייתר הצורך לדון ביתר הטענות. למעלה מן הצורך, אוסיף שאף אם לא היתה חולפת תקופת ההתיישנות, קיים ספק ממשי לעניין הרמת נטל ההוכחה על ידי התובעת לענין הסעד המבוקש בנושא המעליות. על התובעת היה להוכיח שאכן העבודות שבוצעו במעליות הן בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף, ולא בגדר שדרוג של הרכוש המשותף, שאז לא ניתן לחייב בהן את הנתבע שלא הסכים להן, לאור סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. התובעת לא הוכיחה שמדובר בעבודות כאמור. טענת התובעת היתה כללית לעניין הצורך בשיפוץ המעליות, תוך שבפרוטוקול אסיפת בעלי הדירות מיום 28.11.12, שהנתבע לא נכח בה, דובר על החלפת המעליות. התובעת לא הוכיחה אלו עבודות בוצעו במסגרת אותו שיפוץ נטען. מחקירת נציג התובעת עלה כי לפחות חלק מהעבודות לא היו עבודות תחזוקה, כגון פתיחת דלת למעלית באחת הקומות, דלת שלא היתה קיימת מאז שנבנה הבית המשותף (ר' פרוטוקול הדיון מיום 3.11.21 עמ' 3 שורות 22-23). התובעת לא עשתה כל אבחנה בין סוגי העבודות שבוצעו, ולא ניתן להבין מראיותיה מהם הסכומים ששולמו לצורך תחזוקה תקינה של המעליות, ומהם הסכומים ששולמו לצורך שדרוג המעליות ושינוי המצב שהיה קיים עד לאותו מועד. אוסיף על כך, ששוכנעתי מעדות הנתבע, שהמסמכים הנוגעים לעבודות אלו לא הועברו אליו, למרות דרישותיו, אלא בסמוך להגשת התביעה, וזאת בניגוד לטענת נציג התובעת כאילו המסמכים הועברו פעמים רבות בעבר, טענה שלא גובתה בשום אסמכתא. מסמכים כאמור אף לא צורפו לראיות התובעת, למעט חשבונית מחברת המעליות אשר אינה כוללת את פירוט העבודות שבוצעו. בנסיבות אלו, כאמור, ספק אם היה באפשרות התובעת להרים את נטל ההוכחה ולהוכיח שאכן הסכומים שנתבעו מתייחסים לעבודות תחזוקה שוטפת, הנכנסות לגדר סעיף 58 לחוק המקרקעין, אף אלמלא היתה התביעה מתיישנת.

17. סוף דבר, התביעה נדחת. התובעת תשלם לנתבע הוצאות ההליך בסך של 1,000 ₪.

ניתן היום, 11 נובמבר 2021, ז' כסלו תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים